

한국가스공사 상임감사위원 징계 요구

제 목 품위유지의무 위반
소 관 부 서 ㉠본부 ㉡부
조 치 부 서 경영지원처 인사부
내 용

1. 사건개요

㉠본부 ㉡부 소속 직원인 신고인은 0000. 00. 00. 같은 부서 과장 E (이하 “징계대상자”)이 신고인에게 업무를 전가하고, 공개된 자리에서 고성과 폭언, 비난 하는 등 직장 내 괴롭힘을 당하였다고 직장 내 괴롭힘 고충조사 요청서를 제출하였고, 이에 직장 내 괴롭힘 조사위원회의 조사가 시행되었다. ㉠본부 ㉡부의 직장 내 괴롭힘 사건의 관련자는 다음과 같다.

<㉠본부 ㉡부 직장 내 괴롭힘 사건 관련자 현황>

세무내용 비공개

조사위원회는 신고인이 제출한 신고서의 사실관계 확인 및 최종심의(0000. 00. 00.)를 거쳐 징계대상자의 ①지위 또는 관계의 우위성이 인정되고 ②업무상 적정 범위를 넘은 행위로 ③신고인에게 정신적 고통이나 근무환경의 악화가 발생한 것으로 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘 행위에 해당한다고 판단하였고, 징계대상자는 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서 ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제67조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장 내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’고 규정하고 있고, 동 규정 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있다.

3) 공사 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에서 ‘공사 임직원은 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정 하고 있고, 동 지침 제5조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서 공사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. 입사하여 ㉮부, ㉡부, ㉢부 등의 부서를 거쳐 0000. 00. 00. ㉠본부 ㉡부로 전보되어 현재까지 근무 중인 자로서,

가. 고성, 비난 등 행위

0000. 00. 00.경 징계대상자는 부서원 대다수가 참여한 회의 중 “아주 개 짹 쳤거든요!”, “내가 열 받아 가지고!”, “계약을 그렇게 늦게 해주나!”, “계약 업무가 엄청나게 밀려 있었다.”등의 부적절한 발언을 하며 신고인을 회의석상에서 공개적으로 비난하였고, 징계대상자는 신고인을 직접 지목하며 “내가 계약 업무를 뺏았어?”, “왜 나한테 불만이야!”라고 고성으로 욕박지르기도 하였으며, 0000. 00. 중순경 기지본부장이나 부서장과의 면담 자리에서 “OO(신고인)이가 매너 있게 이야기 했습니까? (중략) 계약도 많이 미뤄놓은 상태에서 (중략) 매너있게 이야기 하지 않았어요.”, “매너 없이 이야기를 하길래 계약은 안 밀려놓은 줄 알았어요.”, “계약이 많이 밀려 있더구만요.”라며 신고인에 대한 험담과 비난하는 발언 등을 수차례 지속하였다.

나. 본인의 업무를 전가하는 행위

0000. 00. 00. 징계대상자는 신고인으로부터 업무 인수를 완료하였으나 0000. 00. 00.경

부서원이 참석한 회의 자리에서 “나는 이거! 지체상금¹⁾ 끝까지 안 할 겁니다.”, “앞으로 지체상금 제가 안 할 거고!”, “계약 담당자니까 내가 할 수도 있는데 저는 이거 안 할 거예요!”라는 등 수차례에 걸쳐 지체상금 업무를 거부하는 발언을 하고, “이건 전임자가 해줘야지!”라며 신고인에게 업무를 떠넘기는 발언을 하였으며, 0000. 00. 중순경 상급자(기지본부장, 부서장)와의 면담에서는 “이 건을 빨리 해결하고 싶으시면 OO(신고인)이를 찾아서 OO(신고인)이가 하는 게 맞고, (중략) 제가 하기를 바라시면 저는 시간이 걸립니다. 언제 끝날지 모릅니다.”라는 발언을 하며 담당 업무를 장기간 방기하면서 신고인에게 업무 처리를 전가하였다.

관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항(고성, 비난 등 행위) 관련

징계대상자는 0000. 00. 00. 업무 인수인계 이후 계약 시스템에서 확인한 결과 신고인이 처리하지 않은 계약이 상당수 남아 있었다고 주장하며, 당시에는 신고인이 징계대상자에게 불만을 드러내는 태도 때문에 직접적으로 말하기 어려웠고, 신고인의 이러한 태도가 계속되자 화가 난 징계대상자는 신고인과 대화할 경우 충동적인 행동을 할 수 있을 것 같아 개인적인 대화를 자제하며 인내하던 중, 결국 부서원들이 참석한 공식 회의석상에서 언성이 높아진 상태로 “계약이 밀려 있었다.”, “(밀린 계약 처리를 위해)지체상금 안 할거다.”, “왜 나한테 불만이야!”등의 발언을 하였으나 “개 뺨 쳤거든요!”등과 같은 표현을 사용한 기억은 없다고 진술하였다.

위와 관련하여 신고인은 구매계약 업무는 통상 연 초에 집중되는 시기로,

1) ④본부 하역암 계획정비 소요자재구매(계약번호:0000-00) 계약에서 발생한 건으로 상세내용은 <별지> 참조

인수인계 당시에 구매계약 진행상황과 특이사항을 정리한 문서와 함께 구두로도 충분한 설명을 하고, 징계대상자로부터 인수인계서에 서명을 받아 인수인계를 완료하였다고 진술하였다. 또한, 바로 인접한 자리에 근무하니 필요시 언제든지 추가 설명이 가능하다고 하였으며, 실제로 진행 중이던 계약 업무를 신고인이 직접 처리하는 등 징계대상자의 주장은 사실과 다르고, 공개적인 회의 자리에서 갑작스럽게 고성을 지르며 신고인을 비난하는 등의 행위로 극심한 스트레스와 좌절감을 느끼는 등 신체적·정신적으로 고통을 겪어 정상적인 생활이 불가능하다고 진술하였다.

따라서, 징계대상자는 신고인이 업무를 미뤄놓았다고 주장하나, 인수인계 당시 계약 현황을 확인하고 별다른 이의제기 없이 인수인계서에 서명하여 인수인계를 완료한 사실이 확인되고, 문답 과정에서도 징계대상자는 인수인계를 받을 당시의 계약 건수와 실제로 업무를 시작했을 때의 잔여 계약 건수에 큰 차이가 있다고 느끼지 않았다고 진술하였다. 또한, 징계대상자가 ‘계약이 밀려 있었다.’며 제출한 자료와 인수인계서의 내용을 비교한 결과, 두 내용이 대부분 일치하며 상당수의 계약 건들이 인수인계일(0000. 00. 00.) 기준으로 약 30일 이내에 계약의뢰 접수된 것으로 확인되고, 0000년까지 약 0년간²⁾ 계약 업무를 수행한 경력이 있는 징계대상자도 계약 1건을 처리하는데 약 40일정도로 소요된다고 진술하는 등 ‘계약이 밀려 있었다.’는 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 징계대상자가 실제로 업무에 과도한 부담을 느끼거나 업무관련으로 이의를 제기하고자 했다면, 관리자에게 공식적으로 업무 분장 조정을 요청하는 것이 타당함에도 불구하고, 공개된 회의 자리에서나 상급자와의 면담 과정에서

2) 징계대상자의 계약업무 수행이력 : ㉠부 0년(0000~0000년), ㉡부 0년(0000~0000년)

“아주 개 짹 쳤다.”, “OO(신고인)이가 매너가 없다.”등의 부적절한 발언과 ‘신고인이 업무를 해태했다.’등의 비난을 지속하였으며, 수차례 책상을 두드리고 위협적인 분위기를 조성하며 신고인에게 소리를 치는 상황이 녹취 자료에서 확인되는 등 이와 같은 징계대상자의 행위는 다른 직원들 앞에서 신고인의 명예를 훼손하고 업무상 적정 범위를 넘은 직장 내 괴롭힘 행위로써, 징계대상자는 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

또한, 징계대상자는 실지감사 과정에서 신고인에게 소리 친 사실은 인정하면서도 이러한 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 모르겠다고 답변하며, 직장 내 괴롭힘 신고에 대해 억울함만을 표현하는 등 반성의 정도가 매우 부족한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항(본인의 업무를 전가하는 행위) 관련

징계대상자는 0000. 00. 00. 부서 업무분장 회의 이후 계약 업무를 담당하게 되었고, 0000. 00. 00. 신고인으로부터 지체상금 관련 내용을 명확히 전달받지 못한 상태로 업무 인수인계가 완료되었다고 주장하였다. 이에 징계대상자는 지체상금 업무는 신고인이 처리 할 것으로 스스로 판단해 해당 업무를 제외한 계약 업무에 집중하던 중, 원하지 않는 통관 업무를 담당하게 되어 불만을 가진 신고인이 징계대상자에게 지체상금 업무처리를 요청하며 계속해서 불만을 표출하고 감정적으로 대응하는 것으로 느껴졌고, 신고인이 미뤄놓은 계약 업무처리에 더해 지체상금 업무처리까지는 힘들다고 생각해 공식 회의 자리에서 “지체상금 안 한다.”라는 발언을 하였다고 진술하며, 지체상금 관련 내용을 미리 알았더라면 해당 업무를 맡지 않았거나, 전임자가 처리하는 조건으로 수용했을 것이라고 진술하였다.

또한, 해당 지체상금 업무는 신고인이 진행했던 외국 업체와의 계약 건으로 영어로 소통하거나 정확한 지체상금 금액 산정 등 난이도가 높은 업무로, 본인이 처리할 경우 상당한 시간이 소요될 것으로 여겨, 신속한 업무 처리를 위해 ‘전임자가 처리하는 것이 맞다.’라는 취지로 발언한 것이라고 진술하였다.

위와 관련하여 신고인은 0000. 00. 00. 업무 분장회의 이후 지체상금 관련 내용을 메신저로 전달하였고, 업무 인수인계시 지체상금 업무를 포함한 자료를 제시하며 자세히 설명하자 징계대상자는 별다른 의견을 제시하지 않고, 상호 서명하여 업무 인수인계를 완료하였으나, 징계대상자가 타 부서와의 지체상금 관련 회의 자리에서 “난 몰라!”라고 말하며 자리를 이탈하거나, 후속 업무를 처리하지 않고 부서원들과의 공개적인 회의 자리에서 갑작스럽게 “신고인이 업무를 미뤄놓았다.”고 하며 지체상금 관련 업무수행을 거부하거나 신고인에게 떠넘기는 발언을 반복하면서 업무를 지속적으로 방기하였으며, 이후에도 계속해서 업무를 거부하거나 형식적으로 수용한 뒤 실제로는 이행하지 않는 행태를 한 달여간 지속하여 결국 해당 업무는 실질적으로 신고인이 처리하게 되었고, 이로 인해 전반적인 업무환경이 악화되었다고 진술하였다.

징계대상자는 지체상금 내용을 명확히 전달받지 못한 상태에서 업무를 인수인계 받았다고 주장하나, 0000. 00. 00. 신고인이 송부한 지체상금 관련 메신저 수신 기록과 인수인계서상 해당 내용이 강조 표시(빨간색 글씨)로 기재되어 있는 점이 확인되고, 같은 부서원이 인수인계 과정을 목격하였으며, 별다른 이의 없이 인수인계서에 서명한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

또한, 부서원들과의 회의 중 징계대상자가 “계약 담당자가 저로 되어가지고 제가 마무리 하는 건 맞아요. 하려고 했었고!”, “계약 담당자니깐 내가 할 수도 있는데 저는 이거 안 할 거예요!”라고 발언한 내용이 녹취 자료에서 확인되고, 실지감사 과정에서도 지체상금 업무는 계약 담당자의 업무라는 점을 인정한 점 등 징계대상자가 스스로 해당 업무의 담당자임을 명확히 인식하고 있었던 것으로 판단되고, 징계대상자는 다년간 계약 업무를 수행한 경력이 있어 지체상금 업무의 중요성과 신속한 처리가 필요함을 충분히 인지할 수 있었다고 판단된다.

그러나 징계대상자는 업무 인수인계 이후 본인의 담당 업무임에도 불구하고 신고인에게 반복적으로 업무를 미루며 지체상금 업무를 이행하지 않았고, 공개된 회의 자리나 부서장과의 면담 과정에서 고성을 지르고 위협적인 분위기를 조성하며 “저 지체상금 안 할 겁니다!”, “이건 전임자가 해줘야지!”, “OO(신고인)이를 찾아서 OO(신고인)이가 하는 게 맞고!”, “지체상금에 대해서 계속 저한테 푸시하면은 전 구매 계약도 안 한다니깐요!”라고 하거나 “지체상금 때문에 몸과 마음이 피폐해져 가지고 계약을 못할 것 같습니다. (중략) 계약을 아무래도 좀 사고가 날 것 같아요.”라는 등 신고인에게 심리적 압박을 주고, 해당 업무를 전가하려는 발언이 녹취 자료에서도 확인되는 등 처리하기 어려운 업무를 회피하기 위한 수단으로 활용한 것으로 판단되고, 결과적으로 신고인이 해당업무를 주도적으로 처리하게 됨으로써, 신고인의 근무환경이 악화되는 등 부적절한 행위를 하여 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

징계요구 양정

직장 내 괴롭힘은 단순히 개인 간의 문제를 넘어, 조직의 건전한 분위기를 저해하고 생산성을 저하시키며, 궁극적으로 기관에 대한 국민의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제이다. 이와 같은 이유로 정부뿐만 아니라 우리공사도 모든 구성원이 상호 존중과 배려를 바탕으로 안전하고 건강하게 업무에 집중할 수 있는 건전한 근무환경을 조성하기 위해 다각적 노력을 기울이며, 직장 내 괴롭힘 예방 및 근절의 중요성을 교육 등을 통해 지속적으로 강조하고 있다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①업무 인계를 성실히 이행한 후배 부서원을 공개된 자리에서 폭언과 고성을 지르거나 지속적으로 비난한 점, ②업무를 인수 받았음에도 해당 업무를 장기간 방기하고, 후배 부서원에게 자신의 업무를 전가하여 근무 환경을 실질적으로 악화시킨 점, ③지금까지 자신의 행위에 대해 잘못이나 책임을 인정하지 않고, 신고인에 대한 반성의 태도를 보이지 않는 점, ④향후 유사한 사안이 발생하지 않도록 기관 차원의 재발 방지를 위한 노력이 필요한 점 등 제반 사정을 종합적으로 고려할 때, 징계를 통한 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(경영지원처장) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 과장 E에게 「취업규칙」 제58조(징계), 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(감봉)

<별지>

세부내용 비공개